คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๐๐ - ๓๓๐๗/๒๕๖๗

บริษัท จ จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน กับพวกรวม ๙ คน จำเลย

นาย ก กับพวกรวม ๑๐๔ คน จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๕๔

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕

เรื่อง **โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งจำเลย (พนักงานตรวจแรงงาน) กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วม ศาลพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ทราบว่าการทำธุรกิจของโจทก์มีลักษณะเฉพาะ มีระยะเวลาทำงานเพียง ๒ เดือน และจำเลยร่วมต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ยอมรับข้อกำหนดจึงได้ส่งจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยหากเก็บผลไม้ป่าได้จะต้องขายให้แก่บริษัท พ และบริษัท บ ผู้ซื้อที่โจทก์ได้ทำสัญญาไว้ด้วยเท่านั้น จึงจะโอนเงินให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ซึ่งทำให้โจทก์ได้รับผลประโยชน์ยิ่งกว่าสัญญาให้บริการอำนวยความสะดวก ถือว่าโจทก์มีอำนาจควบคุมจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งจำเลย**

คดีทั้งแปดสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน

โจทก์ทั้งแปดสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการอำนวยความสะดวกจัดทำเอกสารให้ผู้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าขายให้แก่ผู้รับซื้อที่ต่างประเทศ จำเลยที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ เป็นผู้ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่วินิจฉัยว่า สัญญาเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน เป็นลูกจ้างของโจทก์ ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ร้องดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โจทก์ทราบคำสั่งแล้ว เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่นายจ้างตามสัญญาเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ สัญญาดังกล่าวทำขึ้นมิได้มีเจตนาให้ผูกพันบังคับอย่างแท้จริง เป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อมิให้ผู้ยื่นคำร้องทั้งหมดต้องเสียภาษีจากการไปเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ สัญญาดังกล่าวมี ๒ ฉบับ ฉบับแรกใช้สำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศ และฉบับที่ ๒ ใช้สำหรับขออนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อให้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน ทำหน้าที่เก็บผลไม้ป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยตนเอง และต้องขายให้กับบริษัท พ และบริษัท บ ซึ่งโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่รับซื้อผลไม้ โจทก์ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้กับผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน

ผู้ร้องแต่ละคนมีอิสระในการทำงาน กำหนดเวลาทำงานด้วยตนเอง เมื่อเก็บผลไม้ได้บริษัทผู้รับซื้อจะโอนเงินให้โจทก์ แล้วโจทก์จะโอนเงินให้ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน เข้าบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ในประเทศไทย ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์จ่ายเงินแก่ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยทั้งเก้าให้การว่า ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ว่าโจทก์ค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยได้รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว เห็นว่า สัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศเป็นการปฏิบัติงานเก็บผลไม้ป่าตามธรรมชาติ และนำไปส่งมอบให้ลูกค้าของโจทก์ที่โจทก์กำหนดแต่เพียงผู้เดียว ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของประเทศที่ไปทำงาน และรวมโบนัสอีกร้อยละ ๑๓ ของอัตราค่าจ้าง กำหนดจ่ายค่าจ้างไม่เกินวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศไทย หากสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน โจทก์จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ร้องแต่ละคนโดยปลอดหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน ผู้ร้องทั้ง ๑๐๔ คน จึงเป็นลูกจ้างของโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ คำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานกลางเรียก นาย ก กับพวกรวม ๑๐๔ คน เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ วรรคสอง (๓) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งแปดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน และได้มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยโจทก์ทราบคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ แล้ว โจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ สัญญาดังกล่าวระบุว่าเก็บผลไม้ป่ามีกำหนด ๒ เดือน มีการคำนวณจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของต่างประเทศ โดยจะจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์รับรู้และทราบว่าการทำธุรกิจของโจทก์มีลักษณะเฉพาะ มีระยะเวลาการทำงานเพียง ๒ เดือน และต้องชำระค่าใช้จ่ายให้โจทก์เป็นเงินคนละ ๗๘,๐๐๐ บาท ลักษณะงานเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งสภาพอากาศ การหาผลไม้ป่า และราคาของผลไม้ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ จึงต้องกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรฐานขั้นต่ำของการทำสัญญาไว้ เมื่อโจทก์ยอมรับข้อกำหนดจึงได้ส่งจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ไปทำงานที่ต่างประเทศ หากเก็บผลไม้ป่าได้จะต้องขายให้แก่บริษัท พ และบริษัท บ ผู้ซื้อที่โจทก์ได้ทำสัญญาไว้ด้วยเท่านั้น จึงจะโอนเงินให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไว้ การกระทำของโจทก์ดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับผลประโยชน์ยิ่งกว่าสัญญาให้บริการ

อำนวยความสะดวกตามที่โจทก์อ้าง ลักษณะการควบคุมและอำนาจบังคับบัญชาย่อมทำได้หลายรูปแบบ

ถือได้ว่าโจทก์มีอำนาจควบคุมจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ข้ออ้างของโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ โจทก์จึงไม่อาจอ้างได้ว่านิติกรรมที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน เป็นนิติกรรมอำพราง พยานหลักฐานของจำเลยทั้งเก้ามีน้ำหนักให้รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าโจทก์เป็นนายจ้างของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน คำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ชอบแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน

โจทก์อุทธรณ์ว่า การตีความการแสดงเจตนาให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร เมื่อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศ จึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย โจทก์จึงไม่ใช่นายจ้างของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน และไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพิณิชย์ มาตรา ๕ เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยและจำเลยร่วมทั้งหมดไม่ได้ให้การต่อสู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไว้ในคำให้การ รวมถึงศาลไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทด้วย จึงเป็นคำวินิจฉัยนอกประเด็น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า แม้จำเลยและจำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน จะไม่ได้ให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไว้ และศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรงในคดีก็ตาม แต่เป็นเหตุผลที่นำไปสู่การวินิจฉัยประเด็นที่โจทก์กล่าวอ้างว่า สัญญาจ้างเก็บผลไม้ป่าที่ต่างประเทศเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่ จึงไม่ใช่คำวินิจฉัยนอกประเด็นตามที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ดังนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ที่กล่าวอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยสุจริต จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยอีกเช่นกัน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการสุดท้ายว่า คำพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๕๗ เป็นบรรทัดฐานนำมาเทียบเคียงกับกรณีของโจทก์ในคดีนี้ได้หรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าคำพิพากษาดังกล่าวได้วินิจฉัยชัดเจนว่า “...โจทก์ทั้งสามสิบสองรู้อยู่แล้วว่า สัญญาที่ทำลงไปนั้น ก็เพื่อที่จะทำให้โจทก์ทั้งสามสิบสองสามารถเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศ XXX ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่โจทก์แต่ละคนต้องเสียนั้น หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่จำเลยที่ ๑ กำหนดเอง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ มีส่วนได้เสียกับจำนวนหรือราคาผลไม้ป่าที่โจทก์ทั้งสามสิบสองเก็บได้อย่างไร เอกสารต่าง ๆ ในสำนวน

เป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการที่นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ โจทก์ทั้งสามสิบสองกับจำเลยที่ ๑ หาได้มีเจตนาให้ผูกพันจริงตามสัญญาไม่” เห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๕๗ ดังกล่าว

คู่ความในคดีไม่ใช่คู่ความเดียวกับคดีนี้ แต่เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องเรียกค่าจ้างจากจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง แต่คดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ที่ได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแก่จำเลยร่วมทั้ง ๑๐๔ คน ซึ่งประเด็นแห่งคดีและเนื้อหาไม่ตรงกัน ดังนั้น จึงไม่อาจนำคำพิพากษาศาลฎีกาปี ๒๕๕๗ ดังกล่าวมาเป็นบรรทัดฐานในคดีนี้ได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา